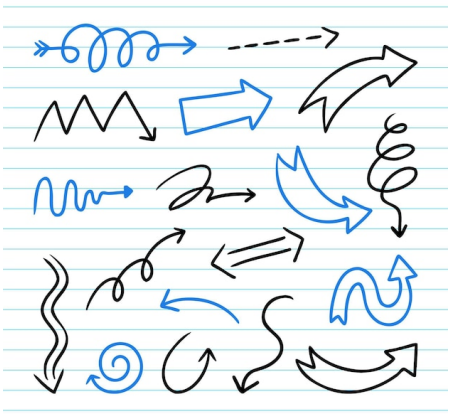


TEMA 39



ESQUEMA DEL TEMA

LEY ORGÁNICA 1/1.996, DE 15 DE ENERO, DE PROTECCIÓN JURÍDICA DEL MENOR, DE MODIFICACIÓN PARCIAL DEL CÓDIGO CIVIL Y DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL.

LEGISLACIÓN ESTATAL SOBRE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

1.- NORMATIVA INTERNACIONAL SOBRE INFANCIA Y ADOLESCENCIA.

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO DE NACIONES UNIDAS.

Aprobada el 20 de noviembre de 1.989 / **Ratificada por España** el 30 de noviembre de 1.990 / **Entra en vigor** el 5 de enero de 1.991.

- Instrumento jurídico vinculante. Obligación de informar sobre su cumplimiento al **Comité de los Derechos del Niño.**
- El niño es sujeto de **derechos pasivos** (recibir atención y cuidados de los adultos) y **derechos activos** (participación, libertad de asociación y reunión …).
- Es un documento que se actualiza para dar respuesta a las nuevas realidades que afectan a la infancia a través de los **Protocolos Facultativos** (ej. sobre la venta de niños / prostitución infantil … o sobre la participación de los niños en conflictos armados.

CARTA EUROPEA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO.

Resolución del Parlamento Europeo de 8 de julio de 1.992.

Reconocimiento de la importancia de la infancia como etapa de la vida, el papel de la familia, las obligaciones del Estado y de la sociedad respecto de la infancia …

2.- LA MIRADA DE LA CONSTITUCIÓN SOBRE LA INFANCIA.

Art. 39 (Principios rectores de la política social y económica).

1. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.
2. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad.
3. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda.
4. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.

3.- NORMATIVA ESTATAL SOBRE INFANCIA Y ADOLESCENCIA.

LEGISLACIÓN DE "PROTECCIÓN"	LEGISLACIÓN DE "REFORMA"
. Ley Orgánica 1/1.996 de 15 de enero de protección jurídica del menor. **. Ley Orgánica 8/2.021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.**	**. Ley Orgánica 5/2.000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.**

LEY ORGÁNICA 1/1.996, DE 15 DE ENERO, DE PROTECCIÓN JURÍDICA DEL MENOR, DE MODIFICACIÓN PARCIAL DEL CÓDIGO CIVIL Y DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL.

Título I. Derechos y deberes de los menores. (Modificado por la L.O. 8/2.015, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia).	**Título II. Actuaciones en situación de desprotección social del menor e instituciones de protección de menores.** (Modificado por la Ley 26/2.015, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia).	**Disposiciones finales.** Modificaciones del Código Civil.

LEY ORGÁNICA 1/1996, DE PROTECCIÓN JURÍDICA DEL MENOR. TÍTULO I.

Ámbito de aplicación. Los menores de 18 años que se encuentre en territorio español.

Interés superior del menor.

- **Criterios generales:** Protección del derecho a la vida, supervivencia y desarrollo / Consideración de los deseos, sentimientos y opiniones – derecho a la participación progresiva / Entorno familiar adecuado y libre de violencia (si no: acogimiento familiar frente al residencial) / Preservación de la identidad, cultura, religión, orientación e identidad sexual …
- **Elementos a tener en cuenta en la aplicación de los criterios generales:** Edad y madurez del menor / Garantía de su igualdad y no discriminación / Efecto irreversible del transcurso del tiempo / Necesidad de estabilidad para su integración y desarrollo personal / Preparación del tránsito a la vida adulta
- **Garantías en los procesos con los menores:** Derecho a ser informado, oído y escuchado / Intervención de profesionales cualificados (especialmente para NNA con discapacidad) / Participación de los progenitores (defensa del M. Fiscal) / Las decisiones deben incluir los criterios utilizados / Posibilidad de recursos en relación a las decisiones adoptadas – derecho de los menores a asistencia jurídica gratuita.

Derechos de los menores (derechos reconocidos en la Constitución, en la Convención de Derechos de los Niños y en la Convención de Derechos de las personas con discapacidad).

- **Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen.** Protección frente a intromisiones ilegítimas conta su intimidad en los medios de comunicación.
- **Derecho a la información.** Información adecuada a su desarrollo (alfabetización digital adaptada a su etapa evolutiva, prevención de situaciones de riesgo en las nuevas tecnologías) / Derecho a información veraz, plural y respetuosa / regulación especial de la publicidad.
- **Derecho a la libertad ideológica.** Libertad ideológica, de creencia y religión (orientadas a su desarrollo integral).
- **Derecho de participación, asociación y reunión.** Derecho a la plena participación en la vida social, cultural, artística y recreativa (ciudadanía activa) / Derecho a la asociación (formar parte de asociaciones y promover asociaciones infantiles y juveniles) / Derecho a participar-convocar reuniones públicas y manifestaciones pacíficas.
- **Derecho a la libertad de expresión.** Derecho a la libertad de expresión (limitado la protección a la intimidad y a la propia imagen) → derecho a la publicación y difusión de sus opiniones / edición y producción de medios de difusión / acceso a ayudas de las AA.PP.
- **Derecho a ser oído y escuchado.** Derecho a ser oído y escuchado sin discriminación por edad o discapacidad en el ámbito familiar, administrativo, judicial o de mediación, teniéndose en cuenta sus opiniones, en función de su edad y madurez / Las comparecencias o audiencias del menor tendrán carácter preferente / Si fuera necesario la audiencia será con profesionales cualificados o expertos.

. Este derecho podrá ejercitarlo por sí mismo o a través de su representante / Se considera suficiente madurez cuando tenga más de 12 años.

. La denegación de la comparecencia del menor siempre será por resolución motivada y comunicada al M. Fiscal.

Deberes del menor. Deben cumplir los deberes de acuerdo a su edad y madurez.

Deberes en el ámbito familiar.	1.- Participación en la vida familiar (respetando a los miembros de la familia). 2.- Participación y corresponsabilidad en el cuidado del hogar (de acuerdo con su edad, con independencia de su sexo).
Deberes en el ámbito escolar.	1.- Respeto a las normas de convivencia y actitud positiva de aprendizaje. 2.- Respeto a profesores, empleados y resto de compañeros. 3.- Implantación del conocimiento de los derechos y deberes a través del sistema educativo.
Deberes en el ámbito social.	1.- Respeto a las personas y al entorno. 2.- Deberes sociales: respeto a la dignidad, integridad e intimidad de todas las personas / respeto a las leyes y normas / Buen uso de recursos e instalaciones / Respeto y conocimiento del medio ambiente y de los animales.

Principios rectores de la acción administrativa.

- Articulación de políticas integrales para el desarrollo de NNA.
- Impulso de políticas compensatorias para corregir las desigualdades sociales (especialmente a los menores con discapacidad).
- En las competencias de las AA.PP. tendrán en cuenta las necesidades de los menores.
- Adecuada regulación y supervisión de los espacios, centros y servicios para menores.

Principios rectores de los poderes públicos.

- Supremacía del interés del menor.
- Mantenimiento en la familia de origen (si no → medidas de protección familiares y estables, priorizando el acogimiento familiar).
- Integración familiar y social.
- Prevención y detección precoz de situaciones que perjudiquen su desarrollo personal.
- Sensibilización de la sociedad ante situaciones de desprotección.
- Carácter educativo de todas las medidas.
- Promoción de la participación, voluntariado y solidaridad social.
- Objetividad, imparcialidad y seguridad jurídica en la actuación protectora (las medidas se toman con carácter colegiado e interdisciplinar).
- Protección contra toda forma de violencia.
- Igualdad de oportunidades y no discriminación.
- Accesibilidad universal de los menores con discapacidad (ajustes razonables, inclusión, participación).
- Libre desarrollo de su personalidad conforme a su orientación e identidad sexual.
- Respeto y valoración de la diversidad étnica y cultural.

Sensibilización, prevención, detección, notificación, asistencia y protección de cualquier forma de violencia → Coordinación y colaboración entre AA.PP. → Programas y recursos de apoyo y orientación de NNA en acogimiento (especialmente a menores con discapacidad).

LEY ORGÁNICA 1/1996, DE PROTECCIÓN JURÍDICA DEL MENOR. TÍTULO II.

ACTUACIONES EN SITUACIÓN DE DESPROTECCIÓN SOCIAL DEL MENOR.

1.- Actuaciones en protección.

La protección de los menores se realizará mediante la prevención, detección y reparaciones de situaciones de riesgo → servicios adecuados para el **ejercicio de la guarda** y, en los casos de desamparo, la **asunción de la tutela:**

- **Medidas familiares frente a las residenciales.**
- **Medidas estables frente a las temporales.**
- **Medidas consensuadas frente a las impuesta.**

. Los poderes públicos velarán para que los padres desarrollen adecuadamente sus responsabilidades.

. Los menores hijos de víctimas de VG permanecerán con sus madres y recibirán atención especializada.

. Las pruebas médicas para determinar la edad se someterán al principio de celeridad.

2.- Revisión de las medidas de protección.

- **Medidas no permanentes:** si son menores de 3 años → cada 3 meses / si son mayores de 3 años → cada 6 meses.
- **Medidas permanentes:** el primer año se revisa cada 6 meses / a partir del segundo año, cada 12 meses.

3.- Obligaciones de los ciudadanos y deber de reserva.

Toda persona o autoridad, especialmente aquellas que por su profesión, oficio o actividad detecten una posible situación de riesgo o desamparo → Comunicación a la autoridad o sus agentes más próximos, sin perjuicio de prestarle auxilio inmediato.

- Menor no escolarizado/no asuste → Informar a las autoridades competentes.

Las autoridades y profesionales actuarán con la debida reserva, evitando interferencias innecesarias.

4.- Atención inmediata.

Obligación de prestar atención inmediata de las autoridades y servicios públicos / dar traslado al órgano competente / en caso necesario informar a la Entidad Pública y al M. Fiscal.

- La Entidad Pública podrá asumir la **guarda provisional del menor** → Se comunicará al M. Fiscal y se practicarán las diligencias para identificar al menor y constatar la situación de desamparo.

Cuando la urgencia del caso lo requiera la actuación de los SS.SS. será inmediata / La actuación de los SS.SS. no está sujeta a requisitos procedimentales ni de forma / Prestar auxilio inmediato.

5.- Principio de colaboración.

Se procurará contar con la colaboración del menor y su familiar no interfiriendo en su vida escolar, social o laboral.

6.- Evaluación de la situación.

Las entidades públicas deben verificar la situación denunciada y adoptar las medidas necesarias.

7.- Actuaciones en situación de riesgo.

- **Definición de situación de riesgo.** A causa de circunstancias, carencias, conflictos familiares, sociales o educativos → se perjudica el desarrollo del menor / no alcanza la intensidad para una situación de desamparo → Intervención de la administración pública para eliminar o reducir las dificultades y evitar su desamparo, exclusión y la separación del entorno familiar.

- **Indicadores de riesgo:**

  . Falta de atención física o psíquica.

  . Negligencia en el cuidado y falta de seguimiento médico.

  . Existencia de hermano/a en riesgo o desamparo.

  . Castigo habitual desproporcionado y pautas de corrección violentas.

  . Evaluación negativa u obstrucción al desarrollo de programas de intervención familiar.

  . Prácticas discriminatorias: por género, edad, discapacidad / orientación sexual o identidad de género.

  . Riesgo de ablación, mutilación genital femenina, matrimonio forzado.

  . Identificación de madres como víctimas de trata.

  . Niñas y adolescentes víctimas de VG.

  . Ingresos múltiples en hospitales con síntomas recurrentes, inexplicables o sin diagnóstico.

  . Consumo habitual de drogas o bebidas alcohólicas.

  . Exposición a situaciones de violencia doméstica o VG.

  . Cualquier otra circunstancia que implique violencia sobre menores de edad.

- **Intervención en situaciones de riesgo.** Disminución de los indicadores de riesgo y promoción de las medidas para su protección y preservación del entorno familiar / Requiere la coordinación con los centros escolares y con los SS.SS. y sanitarios.
- **Valoración de la situación de riesgo.** Supone la elaboración y puesta en marcha de un **proyecto de intervención social y educativo familiar** procurando la participación de los progenitores. Se consultará con el menor si tiene suficiente madurez (en todo caso a partir de los 12 años).
- **Colaboración de los progenitores.** Los progenitores colaborarán en la ejecución de las medidas del proyecto / La omisión de colaboración implica la declaración de la situación de riesgo.
- **Declaración de la situación de riesgo del menor.** Será declarada por la administración pública competente mediante resolución administrativa motivada / previa audiencia a los progenitores y al menor (si tiene suficiente madurez y, en todo caso, a partir de 12 años) → Medidas tendentes a corregir la situación de riesgo.

  . Se puede interponer recurso ante la declaración de la situación de riesgo.
- **Traslado de menores en riesgo a otras CC.AA.** Si un menor en riesgo es trasladado a otra C.A. se informará a la administración de destino.
- **Posibles situaciones de desamparo.** Si se estima que existe una situación de desamparo o no se han cumplido los objetivos del proyecto de intervención, se pondrá en conocimiento de la Entidad Pública para que valore la declaración del desamparo.

  . Si la EP considera que no hay desamparo, se mantendrá la intervención de la A.P. con su supervisión.
- **Riesgo prenatal.** Se adoptarán, en coordinación con los centros de salud, las medidas para la prevención, intervención y seguimiento de situaciones de riesgo prenatal / Tras el nacimiento se mantendrá la intervención con el menor y su unidad familiar.
- **Progenitores que no consienten a tratamientos médicos.** La negativa a prestar consentimiento respecto de los tratamientos médicos para salvaguardar su vida o su integridad física o psíquica supone una situación de riesgo.

  . Las autoridades sanitarias informarán a la autoridad judicial, directamente o a través del M. Fiscal.

8.- Actuaciones en situación de desamparo.

- **Tutela por ministerio de Ley.** Cuando la EP constate una situación de desamparo asumirá la tutela del menor por ministerio de Ley, adoptando las oportunas medidas de protección e informando al M, Fiscal y, en su caso, al Juez que acordó la tutela ordinaria.

- **Definición de la situación de desamparo.** La que se produce de hecho a causa del incumplimiento o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección, cuando éstos queden privados de la necesaria asistencia moral o material.

  . La situación de pobreza no será tenida en cuenta en la valoración del desamparo.

  . En ningún caso se separará a un menor por razones de discapacidad (del menor o de los padres).

  . Es indicador de desamparo tener un hermano declarado en desamparo.

- **Situaciones de desamparo.** Son circunstancias que suponen una amenaza para la integridad física o mental del menor.

  . Abandono del menor.

  . Transcurso del plazo de guarda voluntaria (salvo en casos excepcionales que se prorrogue más de 2 años).

  . Riesgo para la vida, salud e integridad física del menor (maltrato físico grave, abusos sexuales, negligencia grave, menores víctima de trata, consumo reiterado de sustancias o conductas adictivas con el consentimiento de los padres, menores dañados por maltrato prenatal).

  . Riesgo para la salud mental del menor, su integridad y el desarrollo de la personalidad (maltrato psicológico continuado, falta de atención grave a las necesidades afectivas o educativas, ausencia de tratamiento por consumo de sustancias).

  . Grave deterioro del entorno o de las condiciones de vida familiares que perjudiquen el desarrollo del menor o su salud mental.

  . Inducción a la mendicidad, delincuencia, prostitución o cualquier otra explotación similar.

  . Ausencia de escolarización, falta de asistencia reiterada y no justificada, permisividad continuada o inducción al absentismo durante la escolarización obligatoria.

  . Cualquier otra situación gravemente perjudicial que no pueda ser evitada mientras permanezca en el entorno de convivencia.

- **Traslado de menores a otras CC.AA.**

  . Traslado permanente de residencia de un menor con medida de protección a otra C.A. → La E.P de la C.A. que tomo la medida tiene un plazo máximo de 3 meses para informar.

  . Si la familia de origen permanece en la C.A. de origen y es previsible la reintegración familiar, se mantendrá en la C.A. de origen.

- **Desprotección fuera del territorio nacional.** La C.A. en la que residan los progenitores será competente en su protección / La Adm. Estatal se encargará del traslado del menor a la C.A. competente.

9.- Guarda de menores.

Se asumirá la guarda de: 1) menores tutelados en situación de desamparo, 2) cuando los progenitores o tutores no puedan cuidar del menor por circunstancias graves o transitorias, 3) por acuerdo judicial.

- La guarda voluntaria tendrá una duración máxima de dos años (salvo que de manera excepcional se prorrogue por previsible reintegración familiar).
- Es necesario el compromiso de la familia de someterse a intervención profesional.

10.- Disposiciones comunes a la guarda y tutela.

- **Plan individualizado de protección.** La EP cuando asuma la tutela o guarda elaborará un plan individualizado de protección → Objetivos, previsión y plazo de las medidas, programa de reintegración familiar.

  . A los menores con discapacidad se les garantiza la continuidad de apoyos.

- **Posibilidad de retorno a la familia de origen.** Si hay posibilidad de retorno a la familia se aplicará el programa de reintegración familiar.
- **Evolución de la familia de origen.** Para acordar el retorno a la familia de origen es imprescindible su evolución positiva para restablecer la convivencia familiar.

. En los casos de acogimiento familiar habrá que ponderar el tiempo transcurrido y la integración en la familia de acogida.

- **Seguimiento tras la reunificación.** Tras la reunificación familiar, la EP realizará un seguimiento posterior.
- **Menores extranjeros no acompañados.** Se procurará la búsqueda de su familia y el restablecimiento de la convivencia familiar.
- **Menores embarazadas.** Las menores y jóvenes con medidas de protección embarazadas recibirán asesoramiento y apoyo.

. En el plan individual de protección se contemplará la protección del recién nacido.

11.- Acogimiento familiar.

El AF podrá tener lugar **en la propia familia extensa del menor o en familia ajena**.

- **AF ajena especializado:** Cualificación, experiencia y formación de alguno de los miembros de la familia acogedora / Pueden recibir compensación económica.
- **AF ajena especializado de dedicación exclusiva:** Las personas acogedoras perciben una compensación por la atención en dedicación exclusiva (por las necesidades especiales del menor).

. Procedimiento para formalizar el AF:

- Formalización del AF: se formalizará por resolución de la EP que tenga la guarda o tutela, previa valoración de la adecuación de la familia (situación familiar, aptitud educadora, capacidad para atender las necesidades del menor, motivación …). Se prioriza el AF con personas de la familia extensa.
- Resolución y documentación (identidades, consentimientos y audiencias, modalidad del acogimiento, duración prevista -régimen de visitas, gastos del menor-, contenido del seguimiento, recursos de apoyo para menores con discapacidad, compensación económica y apoyos técnicos, plazo de revisión … La resolución y documentación se remitirán al M. Fiscal en el plazo de 1 mes.

. Derechos y deberes de los acogedores familiares:

Derechos de los acogedores familiares.	**Deberes de los acogedores familiares.**
. Recibir información, preparación, seguimiento y apoyo técnico especializado. . Ser oídos por la EP antes de cualquier resolución que afecte al menor (especialmente en relación a la familia de origen). . Ser informados del plan individual de protección, de las revisiones periódicas … . Ser parte en la oposición a las medidas de protección y a la declaración de desamparo. . Cooperar con la EP en el seguimiento. . Disponer de la documentación identificativa, sanitaria y educativa. . Ejercer los derechos inherentes a la guarda. . Ser respetados por el menor acogido. . Recabar el auxilio de la EP en sus funciones. . Realizar viajes con el menor. . Percibir una compensación económica. . Facilitar al menor acogido las mismas condiciones que a los hijos biológicos o adoptados. . Relacionarse con el menor al finalizar el AF.	. Velar por el bienestar y el interés superior del menor, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo … . Oír al menor antes de tomar decisiones y transmitirlas a la EP (si tiene suficiente madurez y si es mayor de 12 años). . Asegurar la plena participación en la vida familiar. . Informar a la EP de cualquier hecho trascendente. . Respetar y facilitar las relaciones con la familia de origen (visitas) y la reintegración familiar. . Colaborar en el desarrollo de la intervención individualizada y el seguimiento de la medida. . Respetar la confidencialidad de los datos del menor. . Comunicar a la EP cualquier cambio en la situación familiar. . Garantizar el derecho a la intimidad e identidad de los menores acogidos y el respeto a su propia imagen. . Participar en las acciones formativas propuestas.

. Ser protegidos sus datos personales respecto de la familia de origen. . Formular quejas y sugerencias / solicitar audiencia.	. Colaborar en el tránsito de la medida de protección a la reintegración a su entorno, adopción u otra modalidad más estable. . Tendrán las mismas obligaciones que los titulares de la patria potestad.

12.- Acogimiento residencial.

. Obligaciones básicas sobre los menores en AR.

- Cobertura de las necesidades de la vida cotidiana y garantía de los derechos de los menores → Proyecto socio-educativo individual,
- Plan individual de protección de cada menor → finalidad del ingreso, objetivos, plazos, preparación del menor.
- Adopción de decisiones en interés de los menores.
- Fomento de la convivencia y relación entre hermanos / Estabilidad residencial / AR en la provincia de origen del menor.
- Promoción de la relación y colaboración familiar para el retorno a la familia de origen.
- Educación integral e inclusiva de los menores (especialmente menores con discapacidad) → escolarización y formación para su preparación para la vida plena.

  . Preparación para la vida independiente, orientación e inserción laboral para los menores de 16 a 18 años.
- Normativa interna de funcionamiento y convivencia / Procedimiento de formulación de quejas y reclamaciones.
- Administración de medicamentos y seguimiento médico.
- Revisión periódica del plan individual de protección para valorar la adecuación del recurso residencial.
- Salidas en fines de semana o períodos vacacionales con familia de origen o familias alternativas.
- Integración normalizada de los menores en el entorno comunitario (actividades de ocio, culturales y educativas).
- Coordinación con los SS.SS. Especializados.
- Preparación para la vida independiente → participación en la toma de decisiones, en la gestión del centro y en la asunción de responsabilidades.
- Educación y supervisión en el acceso a tecnologías de la información, comunicación y redes sociales.

. Régimen de funcionamiento de los Centros. Los centros deben estar habilitados / estándares de calidad y accesibilidad / Inscripción en el registro correspondiente / promoción de modelos de AR con condiciones parecidas a las familiares.

. Inspección y supervisión de los Centros. La EP realizará la inspección y supervisión semestral de los Centros.

. Vigilancia del M. Fiscal. El MF ejerce la vigilancia sobre las decisiones de AR, la inspección de los servicios y de los proyectos educativos / Proyecto Educativo del Centro / Reglamento Interno.

. Problemas en la convivencia. Se podrán adoptar las medidas adecuadas para garantizar la convivencia en el centro, sin atentar contra la dignidad de los menores / Se podrán limitar las salidas del centro. / Las medidas deben ejercerse de forma inmediata y proporcional a la conducta de los menores.

13.- Prevalencia del AF sobre el AR.

Prevalecerá la medida de AF sobre la de AR para cualquier menor, especialmente para menores de 6 años.

- No se acordará AR para menores de 3 años, salvo imposibilidad debidamente acreditada.
- El AR para los menores de 6 años deberá durar el plazo más breve posible. El AR de estos menores no tendrá una duración superior a 3 meses.

14.- Derechos de los menores acogidos.

Derechos generales.	1.- Ser oídos (ser parte del proceso de oposición a las medidas y a la declaración de desamparo) / Derecho a ser informado y notificado de todas las resoluciones. 2.- Ser reconocido beneficiario del derecho de asistencia jurídica gratuita cuando se encuentre en situación de desamparo. 3.- Dirigirse directamente a la EP y ser informado de cualquier hecho trascendente. 4.- Relacionarse con la familia de origen en el régimen de las visitas. 5.- Conocer progresivamente su realidad socio-familiar y sus circunstancias. 6.- Recibir con suficiente antelación información, servicios y apoyos para los menores con discapacidad. 7.- Poner en conocimiento del M. Fiscal las reclamaciones o quejas. 8.- Recibir apoyo educativo y psicoterapéutico para superar trastornos psicosociales. 9.- Recibir el apoyo educativo y psicoterapéutico que sea necesario. 10.- Acceder a su expediente y conocer los datos sobre sus orígenes una vez alcanzada la mayoría de edad.
Derechos menores en AF.	1.- Participar plenamente de la vida familiar del acogedor. 2.- Mantener relación con la familia de acogida tras el cese del acogimiento. 3.- Solicitar información o pedir, si tuviera suficiente madurez, el cese del AF.
Derechos menores en AR.	1.- Respeto a la privacidad y a conservar sus pertenencias personales. 2.- Participación en la elaboración de la programación de actividades del centro. 3.- Ser escuchado en caso de queja y ser informado de los sistemas de atención, reclamación y audiencia.

15.- Información a los familiares.

La EP debe informar a los padres, tutores o guardadores sobre la situación de los menores cuando no exista resolución judicial que lo prohíba.

16.- Programas de preparación para la vida independiente.

Programas de preparación para la vida independiente de jóvenes con medida de protección -en AR o en situación de especial vulnerabilidad- desde 2 años antes de su mayoría de edad.

. Los programas deben propiciar seguimiento socioeducativo, alojamiento, inserción socio-laboral, apoyo psicológico y ayudas económicas.

17.- Sistema de información sobre la protección a la infancia y la adolescencia → Sistema de información compartido entre la Administración Estatal y las CC.AA.

18.- Tratamiento de datos de carácter personal → Las AA.PP. podrán proceder, sin el consentimiento del interesado, a la recogida y tratamiento de datos necesarios para valorar la situación del menor, incluyendo los de su entorno familiar o social.

LEY ORGÁNICA 1/1996, DE PROTECCIÓN JURÍDICA DEL MENOR. DISPOSICIONES FINALES.	
LA ADOPCIÓN EN EL CÓDIGO CIVIL.	
Art. 175.	**1.- Requisitos de edad:** el adoptante debe ser mayor de 25 años / Diferencia de edad con el adoptando: al menos 16 años y no superior a 45. 2.- Solo se puede adoptar a menores no emancipados / Se puede adoptar a un mayor de edad o menor emancipado si ha habido una situación de acogimiento previa de, al menos, 1 año. 3.- No puede adoptarse: a un descendiente / a un pariente en segundo grado / a un pupilo (hasta que no se haya aprobado la cuenta general de la tutela. . Nadie puede ser adoptado por más de una persona (salvo que se realice por cónyuges o pareja).
Art. 176.	1.- La adopción se constituye por resolución judicial según el interés del adoptando y la idoneidad del adoptante. 2.- Es necesario la propuesta previa de la EP (la declaración de idoneidad es previa a la propuesta). . No se requiere propuesta de la EP: Si se es huérfano y pariente del adoptante en tercer grado / Si se es hijo del cónyuge o pareja / Si lleva más de un año en guarda con fines de adopción o ha estado bajo la tutela del adoptante / Si es mayor de edad o menor emancipado. . Idoneidad: capacidad, aptitud y motivación adecuadas para ejercer la responsabilidad parental / Requiere una valoración psicosocial de la EP (no pueden ser idóneos quienes se encuentren privados de la patria potestad, tengan suspendido su ejercicio o tengan un hijo en guarda).
Art. 176. Bis.	1.- La EP puede delegar la guarda de un menor en desamparo en personas que han sido declaradas idóneas para la adopción. Los guardadores con fines de adopción tienen los mismos derechos y obligaciones que los acogedores familiares. . En el período de convivencia preadoptiva se suspende el régimen de visitas y relaciones con la familia de origen. . La propuesta de adopción debe realizarse antes de trascurridos 3 meses desde el día en que se hubiera acordado la guarda con fines de adopción (se puede prorrogar el período de adaptación hasta un máximo de 1 año).
Art. 177.	1.- Han de consentir en presencia del Juez: . El adoptante / s. . El adoptando mayor de 12 años. 2.- Han de asentir: . El cónyuge o pareja del adoptante (si no se realiza de forma conjunta). . Los progenitores del adoptando (a no ser que estén privados de la patria potestad). - No será necesario el asentimiento si quienes tienen que prestarlo están imposibilitados o si han transcurrido 2 años desde que a los progenitores se les suspendiera la patria potestad. - El asentimiento de la madre debe prestarse cuando hayan transcurrido 6 semanas desde el parto. 3.- Deben ser oídos por el Juez: . Los progenitores no privados de la patria potestad, si su asentimiento no fuera necesario. . El tutor (o familia acogedora). . El adoptando, menor de 12 años.

Art. 178.	1.- La adopción extingue los vínculos jurídicos entre el adoptado y la familia de origen. 2.- Subsisten los vínculos con la familia del progenitor: Si el adoptado es hijo del cónyuge o pareja, aunque hubiera fallecido / Si solo uno de los progenitores ha sido determinado legalmente (y lo solicitan el adoptante, el adoptado mayor de 12 años y el progenitor). 3.- Se puede acordar el mantenimiento de alguna relación con los miembros de la familia de origen (especialmente en relación a los hermanos biológicos).
Art. 179.	Los adoptantes que incurran en causas de privación de la patria potestad quedarán privados de sus funciones.
Art. 180.	1.- La adopción es irrevocable. . Se puede extinguir a petición de cualquiera de los progenitores cuando, sin culpa suya, no hubieran intervenido en el expediente (si la demanda se interpone en los 2 años siguientes a la adopción). 2.- Se asegura la conservación de la información sobre los orígenes del menor durante, al menos 50 años, con posterioridad a la adopción. Las personas adoptadas tienen derecho a conocer sus orígenes biológicos a la mayoría de edad o antes, a través de sus representantes legales.
LA SITUACIÓN DE DESAMPARO. Art. 172.	
Art. 172.	1.- Cuando la EP constate que un menor está en desamparo, tiene, por ministerio de Ley, que asumir la tutela del mismo y adoptar las medidas de protección necesarias para su guarda. . Debe informar al M. Fiscal y, en su caso, al Juez que acordó la tutela ordinaria. . La resolución administrativa se notificará a progenitores y menor (si tiene suficiente madurez y siempre que tenga más de 12 años) de forma inmediata, sin que sobrepase el plazo de 48 horas. . Definición de desamparo: la que se produce de hecho a causa del incumplimiento o imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección, cuando los menores queden privados de la necesaria asistencia moral o material. . La asunción de la tutela supone la suspensión de la patria potestad o tutela ordinaria (se puede promover la privación de la patria potestad). 2.- En el plazo de 2 años, desde la notificación de la declaración de desamparo, los progenitores que tienen suspendida la tutela pueden solicitar a la EP que cese la suspensión y revoque la declaración de desamparo. Pasado dicho plazo decae este derecho (aunque pueden informar sobre el cambio en las circunstancias). 3.- La EP puede revocar la situación de desamparo y decidir el retorno del menor con su familia, notificándolo al M.F. 4.- La EP puede asumir la guarda provisional de un menor (investigando su situación para constatar el desamparo). 5.- Se procede al cese de la tutela si: el menor se ha trasladado a su país de origen / si el menor está en otra C.A. (con la decisión de la E.P. de dicha C.A.) / si han transcurrido 12 meses desde que el menor abandono voluntariamente el centro y se encuentra en paradero desconocido.
Art. 172 bis.	1.- Si los progenitores, por circunstancias graves y transitorias, no pueden cuidar del menor, pueden solicitar a la EP que asuma su guarda durante el tiempo necesario (no superior a 2 años). Si transcurrido el plazo no puede regresar con sus progenitores, se declarará situación de desamparo. . La entrega voluntaria de la guarda se hará por escrito. 2.- La EP podrá acordar la guarda por decisión judicial.
Art. 172 ter.	1.- La guarda se realiza mediante acogimiento familiar y, si este no es posible, mediante acogimiento residencial.

	2.- Se busca siempre el interés del menor y se prioriza la reintegración en la propia familia, así como que los hermanos permanezcan unidos. 3.- La EP puede acordar salidas de fin de semana o vacaciones con otras familias o instituciones. 4.- La EP puede acordar que los progenitores contribuyan asumiendo los gastos relacionados con el cuidado y la atención del menor, así como posibles gastos derivados por responsabilidad civil.
EL ACOGIMIENTO FAMILIAR. Art. 173.	
Art. 173.	1.- El AF produce la plena participación del menor en la vida de la familia → Los acogedores están obligados a velar por él, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una formación integral / Los menores con discapacidad deben continuar recibiendo apoyos especializados. 2.- Requiere el consentimiento de los acogedores y del menor acogido (si tiene suficiente madurez y, en todo caso, si tiene más de 12 años). 3.- Se puede solicitar la remoción de la guarda si surgen problemas graves de convivencia. 4.- Motivos de cese del AF: resolución judicial / resolución de la EP / muerte del acogedor / mayoría de edad del menor.
Art. 173 bis.	1.- El AF puede ser en la familia extensa o en familia ajena (en este caso puede ser especializado). 2.- El AF puede ser: . AF de urgencia: para menores de 6 años con una duración no superior a 6 meses. . AF temporal: transitorio, con una duración máxima de 2 años. . AF permanente: se constituye al finalizar el plazo de 2 años del AF temporal o en casos de menores con necesidades especiales o cuando las circunstancias así lo aconsejen.
EL MINISTERIO FISCAL. Art. 174.	
El M. Fiscal asume la superior vigilancia de la tutela, acogimiento o guarda de los menores.	